

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1336/2530

นายหาญ เปรมจิตต์

โจทก์

บริษัทยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด

จำเลย

บริษัทยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 70,000 บาท ฯลฯ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80,79)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด (อันดับ 16,21)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสวียม ทวีชัยการ-ดุสิต วราโห-พลจิตต์ ดียีน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>